

ДОГОВОР ЗА ПОДДРЪЖКА И ДОСТЪП ДО BOOKA ENGINE

Днес, 20..... г., в гр., между:

1. „БУУКА“ ЕООД, ЕИК 208363525, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. „Генерал Киселов“ № 10, представлявано от управителя, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,

и

2., ЕИК / БУЛСТАТ, със седалище и адрес на управление:, представлявано от, в качеството му на, наричано по-долу „КЛИЕНТ“,

(заедно наричани „Страните“),

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на КЛИЕНТА срещу месечно възнаграждение следните услуги (наричани общо „Услугите“):

1. **Достъп до Booka Engine** — централизирана backend система за управление на онлайн резервации, включваща: - издаване и поддръжка на API ключове за интернет страницата на КЛИЕНТА; - приемане, съхранение и обработка на резервации; - интеграция с платежен процесор (Stripe); - изпращане на транзакционни имейли чрез Resend (потвърждения, напомнящи съобщения); - управление на услуги, цени, персонал и работни графици през административен панел; - календарни синхронизации (Google Calendar и др., доколкото е приложимо);
2. **Хостинг и доставка на сайта** — поддръжка на сайта на КЛИЕНТА на инфраструктурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Vercel или еквивалент), вкл. SSL сертификат, CDN и автоматични резервни копия;
3. **Техническа поддръжка** — отстраняване на технически дефекти, обновяване на софтуерни зависимости, мониторинг на наличността и сигурностни кръпки;
4. **Дребни корекции на съдържание** — текстови промени, смяна на снимки, обновяване на работни часове и услуги, до (.....) часа на месец.

(2) Услугите се предоставят на сайта, изработен по Договор за изработка № от г. (наричан „Основният договор“).

(3) Услуги, които **НЕ** са включени в настоящия договор: - нови функционалности и нова разработка (заплащат се отделно по почасова ставка или нов договор); - редизайн и преработка на дизайна; - миграция към друга платформа; - работа извън работно време (вижте чл. 4 за SLA).

II. СРОК И НАЧАЛО

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от г. и се сключва за първоначален срок от **12 (дванадесет) месеца**.

(2) След изтичане на първоначалния срок договорът се продължава автоматично за периоди от 12 месеца, освен ако някоя от Страните не уведоми писмено другата за нежелание да продължи в срок не по-кратък от **30 (тридесет) календарни дни** преди изтичането на текущия период.

(3) Достъпът до Услугите се активира в срок до 5 работни дни от подписване на договора и получаване на първото плащане.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Месечното възнаграждение е (.....) **лева без ДДС** (..... с ДДС, ако е приложимо).

(2) Плащането се извършва **месечно предварително**, в срок до **5-то число** на всеки календарен месец, по една от следните схеми по избор на КЛИЕНТА:

- **A. Банков превод** по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (IBAN:);
- **B. Stripe Invoicing** — автоматична фактура с плащане с карта, изпращана към имейла на КЛИЕНТА;
- **C. Годишно плащане** — еднократно за 12 месеца с отстъпка %.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура в срок до 5 работни дни от получаване на плащането.

(4) Цената може да бъде актуализирана веднъж годишно, с не повече от индекса на инфлацията за изминалата година (по данни на НСИ), след писмено уведомление най-малко 60 дни преди влизане в сила.

(5) При забава на плащане: - **до 7 календарни дни** — без последици, изпраща се напомнящо съобщение; - **от 8 до 14 дни** — изпраща се писмено предупреждение; - **над 14 дни** — ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да **отмени (revoke) API ключа** на КЛИЕНТА. Сайтът ще продължи да зарежда, но системата за резервации ще спре да приема нови заявки; - **над 30 дни** — ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно и да преустанови всички Услуги, включително хостинга.

(6) Възстановяване на достъпа след отмяна на API ключ става в рамките на 1 работен ден след постъпване на дължимата сума.

IV. НИВО НА УСЛУГА (SLA)

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ полага разумни усилия да осигури:

- **Наличност на сайта и Booka Engine:** не по-малко от **99% месечно** (приблизително 7 часа неработоспособност на месец, прекъсванията на инфраструктурата на трети доставчици — Vercel, Neon, Stripe, Resend — се изключват);

- **Време за реакция на критични проблеми** (сайтът не работи, не приема резервации): до **8 работни часа** в работни дни (понеделник–петък, 9:00–18:00 ЕЕТ);
- **Време за реакция на дребни проблеми** (визуални дефекти, единични грешки): до **48 работни часа**;
- **Планирани прекъсвания за обновявания**: извън работно време, с уведомление не по-късно от 48 часа предварително.

(2) Работата извън работно време, в почивни и празнични дни, по спешност, се заплаща отделно по почасова ставка от **лв./час** с минимална таксуема единица 1 час.

(3) При неспазване на гарантираната наличност месечната такса се намалява пропорционално: - наличност 95–99% → 10% отстъпка за следващия месец; - наличност под 95% → 25% отстъпка; - наличност под 90% → 50% отстъпка.

V. API КЛЮЧОВЕ И ДОСТЪП

Чл. 5. (1) Достъпът до Booka Engine се осъществява чрез API ключ(ове), издаден(и) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) КЛИЕНТЪТ се задължава: - да пази API ключа в тайна и да не го разкрива на трети лица без писмено съгласие; - да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ незабавно при подозрение за компрометиране на ключ; - да не препродава, преотстъпва или предоставя достъп до Booka Engine на трети лица.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да отмени или ротира API ключ: - при забава на плащане (чл. 3); - при подозрение за компрометиране или злоупотреба; - при системно нарушаване на разумни лимити на употреба; - при прекратяване на договора.

VI. РАБОТА ПО ДРЕБНИ КОРЕКЦИИ

Чл. 6. (1) КЛИЕНТЪТ заявява дребни корекции по електронна поща на адрес: или през друг канал, уговорен между Страните.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява заявените корекции в срок до **3 (три) работни дни** от получаване на ясно формулирана заявка.

(3) Корекции над лимита по чл. 1, ал. 1, т. 4 се заплащат отделно по ставка **лв./час**, с предварително одобрение на КЛИЕНТА.

VII. ДАННИ И СОБСТВЕНОСТ

Чл. 7. (1) Всички данни, събрани и съхранени през Booka Engine от името на КЛИЕНТА (резервации, клиентски данни, история и др.), остават **собственост на КЛИЕНТА**.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е **обработващ лични данни** по смисъла на GDPR; отношенията се уреждат с

Приложение № 1 — DPA към Основния договор, което се прилага и за настоящия договор.

(3) При прекратяване на договора КЛИЕНТЪТ има право да поиска експорт на данните си в общоприет, структуриран и машинночитим формат (CSV, JSON) в срок до 30 календарни дни от прекратяването. Експортът се извършва безплатно, ако заявката постъпи в посочения срок.

(4) Booka Engine, неговият source code, дизайн, архитектура и алгоритми остават **изключителна собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. КЛИЕНТЪТ получава само неизключителен, непрехвърлим, отменим лиценз за достъп през API за срока на договора.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 8. (1) Договорът може да бъде прекратен:

1. **по взаимно писмено съгласие** — във всеки момент;
2. **от КЛИЕНТА** — с 30-дневно писмено предизвестие, без посочване на причина (платените суми за месеца на прекратяване не подлежат на връщане);
3. **от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** — с 60-дневно писмено предизвестие, без посочване на причина;
4. **едностранно от изправната страна** — при съществено неизпълнение, неотстранено в срок от 14 дни от писмена покана;
5. **незабавно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** — при забава на плащане над 30 дни (чл. 3, ал. 5);
6. **незабавно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** — при нарушение на чл. 5, ал. 2 (компрометиране на API ключове, препродажба).

(2) При прекратяване: - API ключовете на КЛИЕНТА се отменят в деня след прекратяването; - Сайтът на КЛИЕНТА се запазва в съществуващия си вид за **14 (четирнадесет) календарни дни** след прекратяването, за да може КЛИЕНТЪТ да го мигрира при друг доставчик; - След изтичане на 14-дневния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да премахне сайта от своята инфраструктура; - Данните на КЛИЕНТА се изтриват съгласно т. 12.1 на DPA-то.

(3) КЛИЕНТЪТ може да поиска **архив на сайта** (статични файлове) в срок от 14 дни след прекратяването, безплатно. Прехвърлянето на сайта при друг доставчик и неговото настройване не са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за: - прекъсвания на трети доставчици (Vercel, Neon, Stripe, Resend, Google и др.); - загуба на резервации поради неправилни действия на КЛИЕНТА или негови служители в админ панела; - съдържание, въведено от КЛИЕНТА или неговите крайни клиенти; - последици от компрометиране на API ключ, причинено от КЛИЕНТА; - последици от форс мажор (вижте чл. 10).

(2) Общата отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по и във връзка с настоящия договор е ограничена до размера на действително платените от КЛИЕНТА суми за последните 3 (три) месеца преди събитието, породило отговорността.

(3) Ограничението не се прилага при умисъл, груба небрежност или нарушение на конфиденциалността, нито спрямо задължения по GDPR, които не могат да бъдат ограничени по

закон.

X. ФОРС МАЖОР

Чл. 10. Страните не носят отговорност за неизпълнение, причинено от непреодолима сила, включително (но не само) природни бедствия, кибератаки от мащаб, надхвърлящ разумните защитни мерки, мащабни прекъсвания на интернет инфраструктура, актове на държавни органи, прекъсвания на ключови трети доставчици (Vercel, AWS, Cloudflare и др.).

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 11. Страните се задължават да пазят в тайна цялата конфиденциална информация (бизнес данни, технически детайли, клиентски списъци, ценови условия) и да я ползват само за целите на договора. Задължението важи за срока на договора и **3 (три) години** след прекратяването.

XII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. (1) Всички съобщения по договора се изпращат по електронна поща на адресите на лицата за контакт; счита се за получено в деня на изпращане, ако не е върнато с грешка.

(2) Изменения се правят с писмено допълнително споразумение.

(3) За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

(4) Споровете се решават чрез преговори, а при липса на съгласие — от компетентния български съд по седалището на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XIII. КОНТАКТИ

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: - Лице за контакт: - Email:
hello@mail.alternine.co - Тел.:

За КЛИЕНТА: - Лице за контакт: - Email:
..... - Тел.:

Настоящият договор е изготвен и подписан в **2 (два)** еднообразни екземпляра — по един за всяка от Страните.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:	ЗА КЛИЕНТА:
„БУУКА“ ЕООД, ЕИК 208363525	
_____	_____
.....	
Управител	Длъжност:
Дата:	Дата: